

القضية التنفيذية رقم (2025-2729)

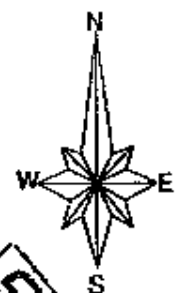
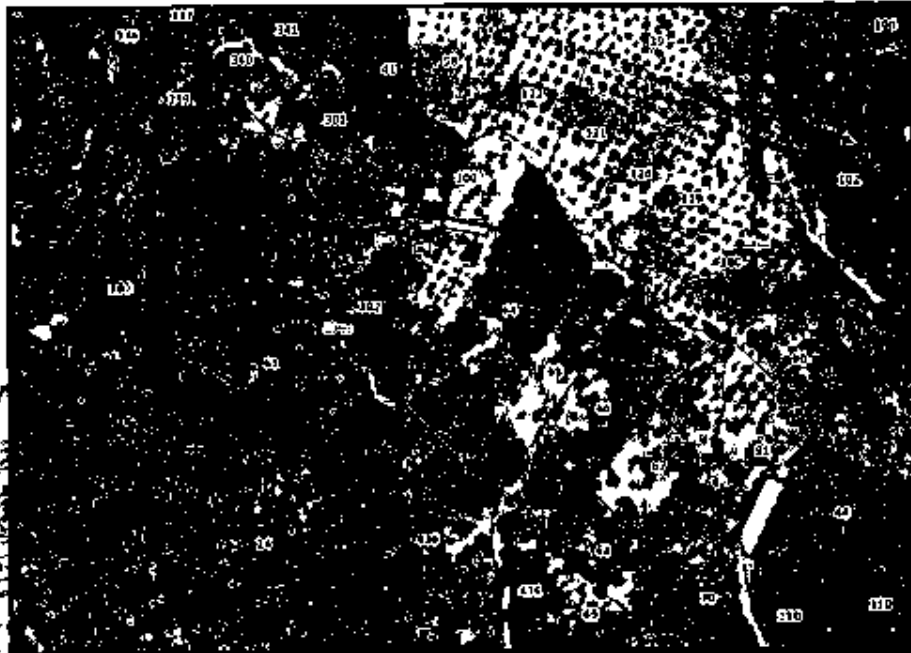
بناءً على التخابي من قبلكم عطوفة قاضي التنفيذ في محكمة بداية جرش في القضية التنفيذية رقم (2025/2729) وذلك لإجراء الكشف على قطعة الأرض موضوع الدعوى ذات الرقم (64) حوض رقم (1) السلطاني من أراضي قرية ريمون محافظة جرش و حيث تم إلهاسي المهمة الموكولة إلي وهي :

- بيان فيما اذا كانت المبرزات تنطبق مع بعضها البعض من جهة و مع واقع القطعة موضوع الدعوى من جهة أخرى .
- وصف القطعة موضوع الدعوى وصفاً دقيقاً ومفصلاً من حيث احكام التنظيم و طبيعة الارض و تربتها و طبوغرافيتها و شكلها و تضاريسها و مدى توافر الخدمات فيها و بيان عدد الطرق التي تتخللها و المحاذية لها و مسعتها و وصف للمباني القائمة عليها و على فرض وجودها وصفاً دقيقاً و كاملاً و غايات استعمالها و عمرها و تقدير قيمتها و بيان فيما اذا كان المدين ساكناً فيها او انها مشغولة من الغير و اسم هذا الغير و سنده في الاشغال و كذلك بيان عدد الاشجار و نوعها و اعمارها و قيمتها على فرض وجودها و من ثم قيمة الارض كاملة و ما عليها من غراس و مزروعات و انشاءات على ان يستأنس الخبراء بأسعار الاراضي المجاورة و المعاملة للأرض موضوع الدعوى .
- مراعاة احكام المادة (2/85) من اصول المحاكمات المدنية.

وبعد أداء اليمين القانونية على أن أقوم بالمهمة الموكولة الي بكل أمانة وصدق وإخلاص توجهنا الى الى الارض موضوع الدعوى ولدى وصولنا بمدينة مأمورتنفيذ جرش الاستاذ (اشرف فريجات) و وكيل المحكوم له المحامي الاستاذ (حازم الخصاونة) وقد تم وعلى رتبة تسليمنا المبرزات (سند تسجيل (رقم قيد 2025-JA-6049) تاريخ (2025/07/31) , مخطط الأراضي رقم وصل (714596) تاريخ (2025/07/31) , مخطط موقع وترسيم رقم وصل (8578) تاريخ (2025/08/20) قمت بمطابقة المبرزات فوجدتها تطبقت مع بعضها البعض تمام الانطباق من جهة و متطابقة مع واقع حال الارض موضوع الدعوى من جهة أخرى واتممت الإمهال لإعداد تقرير مفصل , وبعد معاينة الارض موضوع الدعوى واخذ المعلومات اللازمة تبين لنا الأتي:

الوصف العام :

- قطعة الأرض موضوع الدعوى رقم (64) من حوض رقم (1) السلطاني من أراضي قرية ريمون من محافظة جرش تقع شمال شرق بلدة ريمون جنوبي بلدة سوف بالقرب من معصرة الريموني الى الشرق منها شمالي الشارع الرئيسي الواصل بين محافظتي جرش وعجلون يصلها طريق مفتوح كرابي من الجهة الجنوبية والخرابية هو مرسوم على لوحات و مخططات دائرة الأراضي بسعة 3 متر (حق مرور) في الجهة الجنوبية و بسعة 6 متر في الجهة الغربية وهو واصل الى الشارع الرئيسي السابق ذكره و هو معبد في بدايته و يحد القطعة من الشمال و الشرق و جهة الشمالية الغربية قطع أراضي زراعية مملوكة , القطعة موضوع الدعوى تقع ضمن منطقة زراعية و هي ذات شكل و ابعاد غير منتظمة , ذات ميل خفيف من جنوب غرب القطعة الى شمال شرق القطعة , قطعة الأرض موضوع الدعوى من نوع ملك بصفة تنظيم (زراعي خارج للتنظيم) بمساحة حسب سند التسجيل المبرز (13197 متر مربع) و تصلها خدمة الكهرباء الخدمات ولا تصلها باقي الخدمات , تربتها حمراء مصفرة و هي خالية من الأبنية والانشاءات و تلموا عليها الاشجار الحرجية باعمار و انواع مختلفة و هي صالحة للبناء و الزراعة معاً.



location

❖ تقديرات القطعة موضوع الدعوى :

- بالاعتماد على انس التقدير و من خلال الاطلاع على تقديرات دائرة الاراضي والمساحة و الاسعار الادارية والاسعار المتداولة في المنطقة والبيوعات الجارية على العقارات المجاورة ومثلاتها بالمنطقة والوقوف على رغبة العقار وتقييم طبيعتها واحكام تنظيمها وموقعها والاخذ بعين الاعتبار الاهلييات والملييات للقطعة تم تقدير قيمة المتر المربع الواحد من قطعة الارض موضوع الدعوى وما عليها من اشجار حرجية لامية فيها بقيمة (18 دينار) لتكون قيمة للأرض موضوع الدعوى والاشجار للامية عليها و التي تبلغ مساحتها حسب سند التسجيل المبرز 13197 متر مربع تسوي :

(18 دينار x 13197 متر مربع = 237546 ديناراً)

- بالعودة الى سند التسجيل المبرز و احتساب حصص و مساحات كل من الشركاء و احتساب نصيب كل من الشركاء فإن الجدول أدناه يبين مساحة حصة كل شريك و القيمة المقدرة الحاصلة له وهي حسب ما يلي:

اسم الشريك	الحصص	المساحة /متر مربع	القيمة الإجمالية لكل شريك بالدينار
عمار محمدعوي سليمان حجازي	2	5278.80	95018.40
هبة محمدعوي سليمان حجازي	1	2639.40	47509.20
فارس محمدعوي سليمان حجازي	2	5278.80	95018.40
المجموع	5.00	13197.00	237546.00

- بالاستناد الى احكام الماده(85) من قانون اصول المحاكمات المدنية فإننا نرجوا ان نبين للمحكمة الموقرة انه و عند اعدادنا لتقرير الخبرة اعلاه قد تم مراعاة ما يلي:
- (أ) لا تربطنا لية صلة قرابة او صداقة او عداوة باطراف الدعوى ولا وكلائها ولا هيئة المحكمة الموقرة و اننا قمنا بعملنا هذا بحيادية تامة و دون التعرض الى اية ضغوط من احد.
- (ب) ان جميع الوثائق التي سلمت لنا من قبل المحكمة الموقرة كانت كافية للهبوض بالمهمة الموكولة لنا و تم الاستعانة بصور الاكامر الاصطناعية و الصور الفوتوغرافية لتوضيح التقرير .
- (ج) ان الطرق والاسس التي قمنا باستخدامها و بنيت عليها ما توصلنا اليه في رأينا و قناعتنا عند اعدادنا لتقرير الخبرة هو جميع الاسس و المعايير الفنية و المساحية و الهندسية المطلوبة و بتقدير القيم وفق نظم التقدير المتبعة في الاردن و مراعاة طبيعة العقار و استعماله المعدة له.

وهذه هي حدود خبرتنا نقدمها الى محكماتكم الموقرة

وتفضلوا بقبول فائق الاحترام و التقدير

تحريرا في 2025/9/30

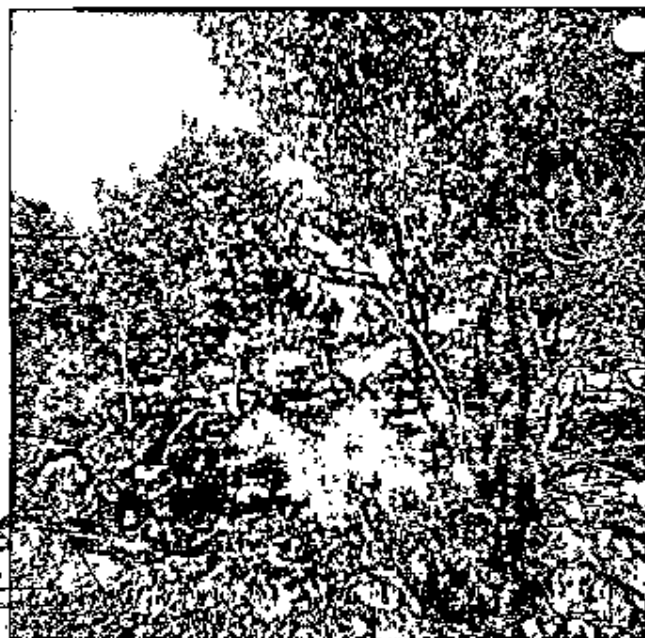
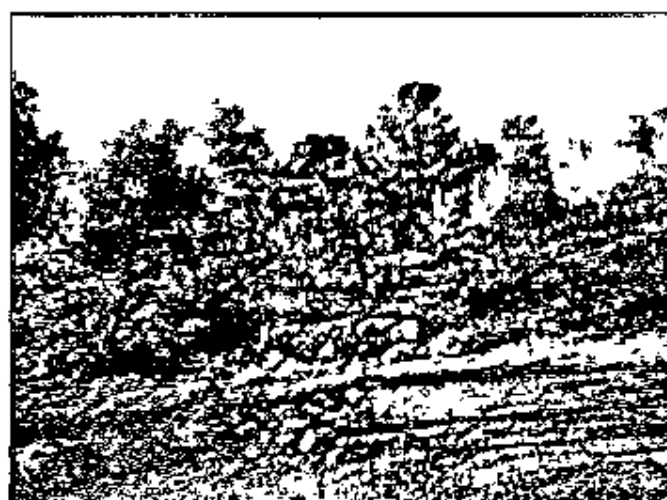
الخبير المساح والمقدر العقاري

معاذ عثمان حسن حساين

0780522765



SCANNED



معاد عثمان حسن حسام
 ١٧٨ ٥٥٣٢٧٤٦